

TỜ TRÌNH

Về việc cho phép hợp nhất Quỹ Khuyến học tỉnh Đắk Nông (trước sắp xếp) và Quỹ Khuyến học tỉnh Bình Thuận (trước sắp xếp) thành Quỹ Khuyến học tỉnh Lâm Đồng và công nhận Điều lệ Quỹ Khuyến học tỉnh Lâm Đồng

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Sở Nội vụ nhận được Đơn đề nghị ngày 26/11/2025 của Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học tỉnh về việc đề nghị cho phép hợp nhất Quỹ Khuyến học tỉnh Đắk Nông (trước sắp xếp) và Quỹ Khuyến học tỉnh Bình Thuận (trước sắp xếp) thành Quỹ Khuyến học tỉnh Lâm Đồng, đề nghị công nhận Điều lệ Quỹ.

Sở Nội vụ kính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

1. Sự cần thiết và căn cứ pháp lý

- Tại Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; trong đó, sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của tỉnh Đắk Nông, tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Lâm Đồng.

- Tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ (được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ); trong đó, Chính phủ quy định cụ thể về quy trình, thủ tục, thẩm quyền ban hành quyết định hợp nhất quỹ khi thay đổi địa giới hành chính.

- Tại Công văn số 1911/BNV-TCPCP ngày 29/4/2025 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến tổ chức, hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện; trong đó, Bộ Nội vụ hướng dẫn về hợp nhất quỹ khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Do đó, việc Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, cho phép hợp nhất Quỹ Khuyến học tỉnh Đắk Nông (trước sắp xếp) và Quỹ Khuyến học tỉnh Bình Thuận (trước sắp xếp) thành Quỹ Khuyến học tỉnh Lâm Đồng; đề nghị công nhận Điều lệ Quỹ Khuyến học tỉnh Lâm Đồng là cần thiết, phù hợp.

2. Về nội dung

2.1. Về hồ sơ đề nghị hợp nhất

Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (mới) có 02 Quỹ: Quỹ Khuyến học tỉnh Đắk Nông (trước sắp xếp) và Quỹ Khuyến học tỉnh Bình Thuận (trước sắp xếp) là quỹ xã hội, được cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số

136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ).

Đến nay, Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học tỉnh Đắk Nông (trước sắp xếp) đã phối hợp với Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học tỉnh Bình Thuận (trước sắp xếp) thực hiện quy trình, thủ tục và gửi hồ sơ đề nghị cho phép hợp nhất đảm bảo theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định 93/2019/NĐ-CP, bao gồm:

- Đơn đề nghị hợp nhất đã nêu rõ lý do, sự cần thiết và tên gọi mới của quỹ.
- Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về việc hợp nhất phù hợp quy định.
- Về dự thảo Điều lệ Quỹ đã xây dựng theo đúng quy định tại Mẫu số 02 Nghị định số 136/2024/NĐ-CP.
- Về dự kiến nhân sự Hội đồng quản lý quỹ có 09 thành viên, gồm: Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch, 06 thành viên.
- + Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ sau hợp nhất: bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng; Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học tỉnh Đắk Nông (trước sắp xếp).
- + Các Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ sau hợp nhất: (1) ông Trần Đức Lợi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; (2) ông Đỗ Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng.
- Phương án giải quyết tài sản, tài chính và lao động khi hợp nhất được thực hiện phù hợp quy định.

2.2. Về đề nghị công nhận Điều lệ Quỹ

Dự thảo Điều lệ Quỹ Khuyến học tỉnh Lâm Đồng đảm bảo theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Từ cơ sở nêu trên, Sở Nội vụ kính trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, cho phép hợp nhất Quỹ Khuyến học tỉnh Đắk Nông (trước sắp xếp) và Quỹ Khuyến học tỉnh Bình Thuận (trước sắp xếp) thành Quỹ Khuyến học tỉnh Lâm Đồng và công nhận Điều lệ Quỹ Khuyến học tỉnh Lâm Đồng.

(Kèm theo dự thảo Quyết định cho phép hợp nhất Quỹ và dự thảo Điều lệ Quỹ Khuyến học tỉnh Lâm Đồng)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, TCBC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đức Vũ